

TAR Roma, sez. III, sentenza breve 17/05/2021, n. 5798

TAR
Ordinanza collegiale
15 febbraio 2021

TAR
Sentenza breve
17 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. III, sentenza breve 17/05/2021, n. 5798

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 5798

Data del deposito : 17 maggio 2021

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2021

N. 05798/2021 REG.PROV.COLL.

nei confronti

N. 10629/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

per l'annullamento ex 116 c.p.a.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10629 del 2020, proposto da

Gaeta Veicoli S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Di Monte, D'Amico Federica, Antonello Frasca, Lucilla De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Frasca in Roma, via Bocca di Leone;

del provvedimento formato per silenzio-diniego in data 25 novembre 2020 con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha respinto la domanda di accesso presentata in data 26 ottobre 2020, avente ad oggetto gli atti e studi e/o preparatori del Documento di revisione annuale del Piano Operativo Triennale, approvato nella seduta del Comitato di gestione del 30 ottobre 2017 con delibera n. 15, a sua volta approvato con delibera n. 43 del 26 ottobre 2018 della medesima Autorità;

nonché per la condanna dell'amministrazione resistente a concedere l'accesso agli atti richiesti con la suddetta istanza da parte del ricorrente;

contro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Accardi, Fabrizio Losco, Gabriella Giacomantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente contestava l'illegittimità del silenzio - diniego formatosi in merito alla istanza di accesso presentata per l'ostensione degli atti e studi preparatori del Documento di revisione annuale del Piano Operativo Triennale, approvato nella seduta del Comitato di gestione del 30.10.2017 con delibera n. 15, a sua volta approvato con delibera n. 43 del 26.10.2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

L'istanza è stata presentata all'Autorità Portuale il 26.10.2020 ed il relativo procedimento doveva concludersi entro i successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 241/1990 e dell'art. 8 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.

La richiesta è stata proposta anche ai sensi del d.lgs. 33/2013 in virtù della quale non vi è necessità di dimostrare un interesse qualificato.

Gli atti richiesti sono necessari in relazione a dei contenziosi la società ricorrente ha promosso nei confronti dell'Autorità resistente.

Il Documento di revisione annuale del Piano Operativo Triennale dell'Autorità implica un'azione di "verifica dello stato di attuazione delle iniziative connesse alle strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche indicate dal Piano approvato.

Per quanto di interesse per la ricorrente esso afferma che *" nel 2019 è prevista la conclusione della fase progettuale relativa all'intervento di riqualificazione del tratto di Lungomare Caboto, compreso tra Villa delle sirene e Piazza della Libertà. In tale ambito della circoscrizione territoriale è prevista nel biennio 2019/2020 la sdemanializzazione di una zona di c.a 62.000 mq, costituente un tratto stradale di Lungomare Caboto, da consegnare alla Città, avendo perso le caratteristiche della demanialità legata ai pubblici usi del mare "*.

Il primo motivo sottolinea l'illegittimità del silenzio e la sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai documenti richiesti per il riconoscimento dello status di bene non demaniale dell'area su cui insiste il capannone, l'accertamento del diritto di superficie (per

usucapione) in capo all'odierna ricorrente, l'insussistenza del diritto dell'Autorità a riscuotere i canoni demaniali.

Il secondo motivo censura l'illegittimità per contrasto con l'istituto dell'accesso civico che prevede un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.

Si costituiva in giudizio che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Lazio sede principale in favore della sezione staccata di Latina.

Gli atti venivano trasmessi a Presidente del TAR Lazio ex art. 47 c.p.a. che statuiva la competenza della sede principale.

L'Amministrazione resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché l'istanza di accesso era una reiterazione di precedente richiesta respinta dall'Autorità e non impugnata. Ulteriore motivo di illegittimità era costituito dalla carenza di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare. Concludeva chiedendo il rigetto anche nel merito.

L'Agenzia del Demanio si costituiva con comparsa di stile.

Le eccezioni sollevate dall'Autorità resistente sono fondate.

La ricorrente ha presentato una prima istanza ai sensi della L. 241/1990 in data 17.6.2020 che è stata formalmente respinta con provvedimento del 24.7.2020; pochi giorni dopo, il 27.7.2020, ha reiterato la medesima istanza inserendo un riferimento all'art. 5 D.lgs. 33/3013 sulla quale si è formato il silenzio rifiuto di all'art. 116, comma 1, c.p.a. che non è stato oggetto di tempestiva impugnazione, presentata, invece, avverso il silenzio maturato su un'ulteriore identica richiesta del 26.10.2020.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che sono inammissibili i ricorsi proposti avverso il silenzio della p.a. oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio sull'istanza di accesso; la ricorrente cerca di superare l'eccezione affermando che l'ultima istanza conteneva il riferimento ad un ulteriore e nuovo giudizio cioè un'opposizione ad un precetto notificato in forza di un'ingiunzione di pagamento già definitiva

dal Tribunale di Cassino non evidenziato in precedenza.

Ma proprio questo Collegio ha recentemente affermato che non è sufficiente il cambiamento di un riferimento non essenziale per ritenere che la nuova istanza di accesso non sia la mera riproposizione di quella respinta o sulla quale si è formato il silenzio (TAR Lazio III Sez. 10372/2020). Il nuovo ricorso giudiziario altro non era che la prosecuzione di un giudizio su cui si erano già forniti elementi nelle precedenti istanze.

L'inammissibilità del ricorso è, inoltre, determinato dalla fondatezza della ulteriore eccezione. Per poter accedere ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 è necessario dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti sulla posizione giuridica che il soggetto vuole tutelare. Non si può sindacare quale sia l'efficacia rispetto ad un esito favorevole, ma un collegamento che giustifichi la necessità di ottenere il documento richiesto è indispensabile.

L'istanza della ricorrente, invece, si limita alla mera elencazione di contenziosi instaurati contro l'Amministrazione, ma non argomenta sulle ragioni del collegamento tra essi e la documentazione richiesta.

Parimenti quanto all'accesso civico non basta la mera richiesta ma deve dimostrarsi l'interesse generale della collettività a conoscere tali documenti. L'accesso civico non può costituire una scorciatoia per poter ottenere un accesso a fini privati in mancanza dei presupposti.

Il ricorso è, in conclusione, inammissibile per le ragioni appena elencate.

Le spese seguono la soccombenza quanto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, mentre possono essere compensate con l'Agenzia del Demanio che si è limitata ad una comparsa di stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale che liquida in € 2.000 oltre accessori.

Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Ugo De Carlo Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO